

[2021-2]

처 분 요 구 서

제 목 1년 미만 직원의 연차휴가 사용촉진 규정 미개정

처분요구종류 개선

내 용

1. 업무개요

연구원은 임직원의 재충전과 사회·문화적 생활 영위를 위한 유급휴가의 사용촉진을 위하여 ‘연차휴가 사용촉진 제도’를 운영하고 있다. 연차휴가 사용촉진이란 사용자가 근로기준법 제61조에 따라 연차휴가 사용촉진 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 않은 경우에 금전보상 의무를 면제하는 제도이다. 과거에는 ‘계속 근로기간이 1년 이상이면서 1년간 80% 이상 출근한 근로자’에 한하여 사용촉진이 가능하였으나, 2020.3.31.부터 ‘계속 근로기간이 1년 미만인 근로자’와 ‘1년간 80% 미만 출근한 근로자’에 대해서도 사용촉진을 할 수 있도록 근로기준법이 개정되었다.

연차휴가 사용촉진의 대상 범위가 1년 미만인 근로자와 1년간 80% 미만 출근한 근로자로 확대되었음에도 관련 규정을 개정하지 않아 개선이 요구된다.

2. 관련근거 및 판단기준

연구원 복무규정 제23조의2(연차휴가의 사용촉진)는 유급휴가의 사용을 촉진하기 위한 연차휴가의 사용촉진에 대하여 규정하고 있다.

[복무규정]

제23조의2(연차휴가의 사용촉진) 제23조의 규정에 의한 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 직원이 휴가를 사용하지 아니하여 규정에 따라 소멸된 경우에 연구원에서는 미사용 휴가에 대하여 보상할 의무가 없으며, 제23조 제6항 단서의 규정에 의한 귀책사유에도 해당하지 아니한다.

1. 제23조제6항의 규정에 의한 휴가사용만료 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 직원별로 미사용 휴가일수를 알려주고, 직원이 그 사용 시기를 정하여 인사주무부서의 장에게 통보하도록 서면(전자문서 포함)으로 촉구
2. 제1호의 규정에 의한 촉구에도 불구하고 직원이 촉구를 받은 때로부터 10일 이내에 미사용 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 인사주무부서의 장에게 통보하지 아니한 경우에는 제23조제6항 본문의 규정에 의한 기간이 끝나기 2개월 전까지 인사주무부서의 장이 미사용 휴가의 사용 시기를 정하여 직원에게 서면(전자문서 포함)으로 통보

근로기준법 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진) 제2항은 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 연차 유급휴가의 사용 촉진에 대하여 규정하고 있다.

[근로기준법]

제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)

- ② 사용자가 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제60조제2항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 같은 항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다. <신설 2020. 3. 31.>
1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만, 사용자가 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 한다.
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것. 다만, 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

‘개정 근로기준법 설명자료(고용노동부, 2020.3.30.)’와 ‘1년 미만 연차휴가 사용촉진 관련 주요 Q&A(고용노동부, 2020.5.20.)’ 자료는 입사 1년 미만인 자의 연차휴가 사용촉진에 대하여 실무적인 내용을 설명하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

1년 미만 근로자의 연차휴가 사용촉진을 규정한 근로기준법이 2020.3.31.부터 시행 되었음에도 연구원은 입사 1년 미만인 직원의 연차휴가 사용촉진을 규정하는 개정 근로기준법을 반영하여 규정을 개정하지 않고 있어 복무규정을 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

[개선] 경영지원실장은 개정 근로기준법에 따라 입사 1년 미만인 직원의 연차휴가 사용촉진에 관한 규정을 개정하시기 바랍니다.